ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2003/2004

Empresa:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, entidade pública federal da Administração Indireta, instituída pelo Decreto-lei n.º 509, de 20 de março de 1969, CNPJ 34.028.316/0001-03
Representante dos Empregados:	FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES, CNPJ 03.659.034/0001-80
Objeto:	Autocomposição em negociação de trabalho promovida diretamente pelas partes interessadas, por ocasião da data – base,

.

As partes acima qualificadas, sediadas em Brasília - Distrito Federal, doravante denominadas ECT e FENTECT, respectivamente, por este Acordo Coletivo de Trabalho de caráter nacional, abrangente de empregados lotados na Administração Central e nas Diretorias Regionais, ajustam, entre si, o seguinte:

CLÁUSULA 01 - ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS

Quando autorizados pela Empresa, os empregados da ECT, regularmente eleitos como dirigentes sindicais e que não estejam com o contrato de trabalho suspenso para apuração de falta grave, terão acesso às dependências da Empresa para trato de assuntos de interesse exclusivo dos empregados, resguardadas as disposições do art.º 5º, Parágrafo Único, da Lei n.º 6.538/78 e observado o seguinte:

a) nos Centros de Distribuição Domiciliária as visitas deverão ocorrer no início da jornada de trabalho dos carteiros;

b) nas Agências da ECT, as visitas ocorrerão após o encerramento do atendimento ao público;

c) nas demais unidades, as visitas somente serão autorizadas antes ou depois da jornada de trabalho ou durante os intervalos de refeição;

d) cada visita deverá ser realizada, no máximo, por dois dirigentes sindicais, no exercício de seus mandatos, observadas as demais condições desta cláusula, e não terá duração superior a trinta minutos.

e) os sindicatos poderão, durante o tempo reservado às visitas, desenvolver processo de filiação.

§ 1º - As visitas deverão ser solicitadas, por escrito, ao representante regional da ECT, da área de relações do trabalho, com 2 dias úteis de antecedência, para a viabilidade do atendimento correspondente.

§ 2º - As Diretorias Regionais e os Sindicatos dos empregados da ECT compreendidos em sua área territorial ficam autorizados a negociar alterações ao disposto nas alíneas desta Cláusula (inclusive acesso para realização de reuniões), que terão validade e eficácia somente em sua jurisdição.

CLÁUSULA 02 - ACOMPANHANTE

Assegura-se ao empregado o direito à ausência remunerada de 5 dias, durante a vigência deste Acordo, para levar ao médico filho(s) de até 15 anos de idade, filho(s) e cônjuge portador(es) de necessidades especiais e pais com mais de 65 anos de idade, mediante comprovação de atestado médico no prazo de 2 dias úteis.

CLÁUSULA 03 - ACUMULAÇÃO DE VANTAGENS

Em caso de posterior instituição legal de benefícios ou vantagens previstos no presente Acordo, ou quaisquer outros já mantidos pela ECT, será feita a necessária compensação, a fim de que não se computem ou se acumulem acréscimos pecuniários ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento, com conseqüente duplicidade de pagamento.

CLÁUSULA 04 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

O adiantamento de férias será concedido a todos os empregados na ocasião de seu gozo, em valor equivalente a um salário - base,

acrescido de anuênios ou quinquênios, da GQP incorporada e, quando for o caso, de gratificação da respectiva função.

§ 1º - A ECT mantém o pagamento desse adiantamento, reembolsável, por opção do empregado, em até cinco parcelas mensais, sucessivas e sem reajuste, iniciando-se a restituição no pagamento relativo ao segundo mês subseqüente à data de início do período de férias, independente da opção por abono pecuniário. Para os empregados admitidos após 26.08.87, o referido parcelamento será objeto de consulta junto ao TCU.

§ 3º - Para os efeitos desta cláusula, os empregados reintegrados ou readmitidos em data posterior a 26.08.87, mas que inicialmente haviam sido admitidos até a data referida, também farão jus ao reembolso parcelado do adiantamento de férias.

§ 4º - A vantagem prevista no parágrafo terceiro não gera direitos em relação a situações pretéritas.

§ 5º - Poderá o empregado optar, por escrito, até quarenta e cinco dias antes do início do período previsto para a fruição das férias, pela não antecipação do respectivo pagamento.

CLÁUSULA 05 - ADICIONAL NOTURNO

A ECT pagará, a título de adicional noturno, um acréscimo de 60% sobre o valor da hora diurna em relação ao salário-base, já incluído o respectivo valor correspondente ao adicional legal.

Parágrafo Único - Para os fins desta Cláusula, considera-se horário noturno o prestado entre 20 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte.

CLÁUSULA 06 - AJUDA DE CUSTO NA TRANSFERÊNCIA

A ajuda de custo pela transferência do empregado, por necessidade de serviço, continuará sendo calculada sobre o valor do salário-base, acrescido de anuênios ou quinqüênios, da GQP incorporada e, quando for o caso, da gratificação de função respectiva.

§ 1º - As despesas com a transferência por necessidade de serviço serão de responsabilidade da ECT, nos termos do Regulamento de Pessoal.

§ 2º - Os empregados transferidos para exercício de função gratificada ou de confiança, na localidade de destino, farão jus à respectiva gratificação a partir do início do período de trânsito, quando houver.

§ 3º - A ECT dará especial atenção aos pedidos de transferência de empregados, procurando conciliar cada caso à real necessidade do serviço.

CLÁUSULA 07 – ANISTIA

Quando os atos de anistia prevista em lei determinarem o retorno do anistiado aos quadros da Empresa, a ECT se compromete a adotar de imediato os procedimentos para o cumprimento da decisão, permitindo o acesso às informações de documentos aos interessados.

CLÁUSULA 08 - ANTECIPAÇÃO DE 50% DA GRATIFICAÇÃO NATALINA

Os empregados admitidos até 30/11/96, que, em 2004, não gozarem férias até junho, receberão, a título de adiantamento, a metade do 13º salário em 2 parcelas, sendo: 25% na folha de pagamento do mês de março/2004 e 25% na de junho/2004, ou, por sua opção, em uma só parcela de 50% na folha de pagamento de junho/2004. A diferença entre o valor do 13º salário e o que foi adiantado na forma da presente cláusula será paga até 20/12/2004.

Parágrafo Único. A ECT garantirá, aos empregados que optarem, o direito de receber a antecipação de 50% da gratificação natalina no seu período de férias, de janeiro a novembro.

CLÁUSULA 09 - ANUÊNIOS / QÜINQÜÊNIOS

O empregado admitido na ECT até 30/11/96 receberá mensalmente um por cento aplicado ao seu salário-base e respectivo valor da gratificação de função ou complementação de remuneração singular, quando houver, por ano de serviço prestado, observado o limite máximo de retroação a 20/03/69, data da criação da empresa.

§ 1º - Os empregados abrangidos nesta cláusula que fazem jus a qüinqüênios antigos (anteriores a 30.11.96) terão seus anuênios contados a partir do término do período de concessão de tais

qüinqüênios, vedada a percepção dos dois benefícios com base no mesmo período.

§ 2º - Cada novo anuênio será pago a partir do mês em que o empregado admitido na ECT até 30.11.96 completar mais um ano de serviço.

§ 3º - A vantagem prevista nesta cláusula não gera direitos em relação a pagamentos pretéritos.

§ 4º - Os empregados admitidos a partir de 01.12.96 receberão mensalmente cinco por cento referente a qüinqüênio a partir do mês que completarem cinco anos de trabalho e a cada período de 5 anos, que incidirão nos mesmos termos previstos no caput.

§ 5º - O limite máximo para o adicional de tempo de serviço (anuênio/qüinqüênio) é de 35%.

CLÁUSULA 10 – ASSÉDIO SEXUAL E MORAL

A ECT desenvolverá programas educativos, visando coibir o assédio sexual e moral.

§ 1º Haverá eventos de sensibilização para a inserção e convivência dos profissionais da ECT no exercício do trabalho, de forma a reprimir o assédio sexual.

§ 2º. Serão realizadas ações de desenvolvimento gerencial para todos os níveis de chefia da ECT, visando combater o assédio moral.

§ 3º. As denúncias de casos de assédio sexual e moral deverão ser feitas à área de relações de trabalho da empresa, para a devida análise, encaminhamento e indicação, conforme o caso, de comissão de apuração.

§ 4º. Havendo a comprovação da denúncia ou em não se constatando os fatos denunciados, em ambos os casos, as vítimas receberão orientação psicológica e jurídica adequadas.

CLÁUSULA 11 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA

A ECT, na qualidade de gestora, prosseguirá no oferecimento de Serviço de Assistência Médico - Hospitalar e Odontológica aos empregados ativos, aposentados e aposentados por invalidez, bem como a seus dependentes que atendam aos critérios estabelecidos no Plano de Saúde, mediante sistema compartilhado. A participação financeira dos empregados no custeio das despesas, ocorrerá de acordo com os percentuais a seguir discriminados por faixa salarial, observado os limites máximos para efeito de compartilhamento citados no parágrafo 1º, excluída de tais percentuais a internação opcional em quarto simples e a prótese odontológica, que têm regulamentação própria;

a) RS-01 até RS-16 - 10%;
b) RS-17 até RS-32 - 15%;
c) RS-33 até RS-65 - 20%.

§ 1º - O teto limite máximo para efeito de compartilhamento será de:

a) Para os empregados ativos: 2 vezes o valor do salário - base do empregado;
b) Para os aposentados: 3 vezes o valor da soma do benefício recebido do INSS e a suplementação concedida pelo POSTALIS.

§ 2º - Os exames periódicos obrigatórios para os empregados ativos serão realizados sem qualquer ônus para os mesmos.

§ 3º - Enquanto durar o afastamento em razão de acidente de trabalho (código 91 do INSS), o empregado ativo terá direito à assistência médica e odontológica, sendo o atendimento totalmente gratuito na rede conveniada, no que se relaciona ao respectivo tratamento. Os valores relativos ao atendimento na rede conveniada para os casos não relacionados ao tratamento do acidente de trabalho serão compartilhados dentro dos percentuais estabelecidos nesta cláusula.

§ 4º - Os empregados afastados por Auxílio Doença (código 31 do INSS) terão direito à assistência médica e odontológica, sendo que

os valores relativos ao atendimento na rede credenciada será compartilhado dentro dos percentuais estabelecidos nesta cláusula.

§ 5º - No caso de falecimento do empregado ativo, aposentado ou aposentado por invalidez, o benefício da assistência médico - hospitalar e odontológica será assegurado pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do óbito, de forma totalmente gratuita, aos dependentes anteriormente cadastrados. Nos casos de comprovada gravidade do estado de saúde do beneficiário dependente na data de encerramento da concessão, poderá ser efetuada a prorrogação enquanto perdurar a situação.

§ 6º – A partir da vigência deste acordo, os empregados poderão incluir pai e mãe no Plano referido no caput, dentro dos seguintes critérios:

a) idade mínima de 55 anos;
b) renda mensal individual do postulante à inscrição de até 1,2 salário mínimo.

§ 7º - A ECT garantirá o transporte dos empregados com necessidade de atendimentos emergenciais, do setor de trabalho para hospital conveniado mais próximo.

§ 8º - Os trabalhadores acidentados no desempenho de suas atividades serão levados para um hospital conveniado.

§ 9º – A ECT estudará a viabilidade da implantação de um Programa de Gerenciamento de Doenças para atendimento aos empregados e/ou dependentes, inscritos no Plano de Saúde da ECT, especialmente aos portadores de doenças crônicas, devendo apresentar o resultado do estudo no prazo de 4 (quatro) meses a contar da data de assinatura do Acordo.

CLÁUSULA 12 – ATESTADO DE SAÚDE NA DEMISSÃO

Quando solicitado pelo sindicato, a Empresa encaminhará cópia de todas as rescisões, acompanhadas do ASO dos empregados que foram demitidos nas unidades do interior cujas homologações foram realizadas nas DRT's, bem como daqueles que foram demitidos antes de completarem um ano de serviço e fizeram a homologação na própria Empresa.

Parágrafo único. A Empresa autorizará a realização de exames complementares, sempre que houver necessidades dos mesmos para a emissão do ASO.

CLÁUSULA 13 - AUXÍLIO PARA FILHOS DEPENDENTES DE CUIDADOS ESPECIAIS

A ECT reembolsará aos empregados cujos filhos, enteados e tutelados, dependam de cuidados especiais as despesas dos recursos especializados que utilizem, observado o seguinte:

a) para os efeitos desta cláusula, entendem-se como recursos especializados os resultantes da manutenção em instituições escolares, adequadas à educação e desenvolvimento neuropsicomotor de pessoas dependentes de cuidados especiais;

b) a manutenção dos dependentes de cuidados especiais em associações afins e também as decorrentes de tratamentos especializados condicionam-se a prévia análise do Serviço Social e do Serviço Médico da ECT;

c) o valor do reembolso previsto nesta cláusula corresponde ao somatório das despesas respectivas, condicionado ao limite mensal máximo de R$ 350,00, em relação a cada um dos dependentes de cuidados especiais;

d) os gastos mensais superiores ao limite estipulado na alínea anterior somente serão reembolsados com base em pronunciamento específico por parte do Serviço Social e do Serviço Médico da ECT.

Parágrafo único – O reembolso será mantido mesmo quando os respectivos empregados encontrarem-se em licença médica.

CLÁUSULA 14 – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA

A ECT realizará eleições para composição da CIPA em todos os seus estabelecimentos cujo efetivo seja superior a 40 (quarenta) empregados.

§ 1º - A eleição para a CIPA será convocada 90 (noventa) dias antes do término do mandato e realizada com antecedência de 45 (quarenta e cinco) dias do seu término. Os sindicatos dos trabalhadores deverão receber notificação do edital de convocação para eleição da CIPA e participar de todo o processo eleitoral.

§ 2º - Nos estabelecimentos com efetivo de 41 a 50 empregados o número de membros titulares e suplentes será o mesmo estabelecido pela NR-05 para a quantidade de 51 a 80 empregados.

§ 3º - A partir de 51 empregados observar-se-á o que estabelece a NR-05.

§ 4º - Nos estabelecimentos com efetivo de 11 a 40 empregados a ECT designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos da CIPA.

§ 5º - O Presidente será designado pela Empresa, o Vice-Presidente será o representante dos empregados que obtiver o maior número de votos na eleição da CIPA e o Secretário será escolhido pelos membros da CIPA.

§ 6º - Para o desenvolvimento de suas atividades (verificação das condições de trabalho, elaboração de mapa de risco, reuniões, etc.), quando convocado pela CIPA com 72 (setenta e duas) horas de antecedência, no mínimo, serão garantidas aos cipeiros a seguinte liberação mensal: 4 (quatro) horas nos estabelecimentos com menos de quatrocentos empregados, 6 (seis) horas nos estabelecimentos com quatrocentos a mil empregados e 8 (oito) horas nos estabelecimentos com mais de mil empregados.

§ 7º - Até o dia 5 (cinco) de cada mês, a CIPA deverá encaminhar aos respectivos SESMT e Sindicatos um relatório detalhado das atividades desenvolvidas por ela no mês anterior.

§ 8º - Sempre que solicitado, a CIPA fornecerá aos sindicatos a ata de reunião, 5 (cinco) dias úteis após a solicitação.

§ 9º - A Empresa e a CIPA colocarão em seus quadros de avisos específicos, nos diversos locais de trabalho, todas as informações sobre os riscos a que estão submetidos os empregados e as medidas que estão sendo adotadas para a prevenção de acidentes, incidentes e doenças ocupacionais.

§ 10º - A ECT oferecerá cursos relativos a CIPA aos empregados eleitos e reeleitos, titulares e suplentes, para o exercício do mandato, bem como para um representante do sindicato.

§ 11º - Sempre que solicitado, a ECT fornecerá a CIPA documentos e/ou informações que tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores. Caso o documento não faça parte da documentação básica da ECT ela se obriga a solicitá-los aos órgãos competentes.

§ 12º - A reunião extraordinária poderá ser convocada pela representação da Empresa ou dos empregados que compõem a CIPA.

§ 13º - A ECT garantirá a visita do médico do trabalho a quaisquer dos locais de trabalho, sempre que necessário e solicitado pela CIPA.

CLÁUSULA 15 - CONCILIAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS

Eventuais divergências de interpretação relacionadas ao disposto no presente Acordo deverão ser comunicadas por escrito à ECT, para fins de conciliação, no prazo de 15 dias, antes de serem submetidas à Justiça do Trabalho.

CLÁUSULA 16 – CONCURSO PÚBLICO

A ECT garantirá que nos concursos públicos realizados para preenchimento de seus cargos não haverá quaisquer discriminações raciais, religiosas ou de orientação sexual, conforme previsão da CF/88, respeitando, outrossim, o percentual de 10% dos cargos destinados aos deficientes físicos.

Parágrafo único. A ECT desenvolverá políticas de reserva em concursos públicos, de modo a permitir maior acesso das etnias negra e indígena aos seus quadros.

CLÁUSULA 17 – CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS

A ECT revisará a sistemática de alocação e reposição de pessoal, com vistas a garantir a manutenção do efetivo necessário à prestação qualitativa e contínua dos serviços postais.

CLÁUSULA 18 - CURSOS E REUNIÕES OBRIGATÓRIOS

Os cursos e reuniões obrigatórios por exigência da ECT, se não forem realizados no horário de serviço, acarretarão pagamento de horas extras aos empregados participantes.

§ 1º - O excesso de horas em um dia, em lugar do pagamento das horas suplementares, poderá ser compensado em outro dia, desde que acordado entre a ECT e o empregado.

§ 2º - A ECT comunicará aos empregados, com dois dias úteis de antecedência, sobre sua participação em cursos obrigatórios.

§ 3° - Os locais de treinamento deverão estar devidamente adequados para a realização dos cursos.